CONTRAT DE LOCATION

Logement nu à usage de résidence principale
Soumis au titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Désignation des parties

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

Madame Hélène Marchadier, née le 14 mars 1968 à Angers, demeurant 3 allée des Glycines, 49100 Angers, agissant en qualité de propriétaire, ci-après dénommée « le Bailleur » ;

ET

Monsieur Thomas Le Guennec, né le 2 juin 1997 à Brest, et Madame Inès Barbier, née le 21 novembre 1998 à Tours, demeurant tous deux actuellement 18 rue du Pré-Botté, 35000 Rennes, ci-après dénommés ensemble « le Locataire » ou « les Colocataires ».

Le Bailleur et le Locataire sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé, que le Bailleur donne à bail au Locataire, qui l'accepte, aux conditions fixées ci-après. Le Locataire déclare avoir visité le logement et le trouver conforme à la description qui en est faite au présent contrat.

Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ainsi qu'au décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale. Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite.

Article 2 – Désignation des locaux

Le logement loué est situé au 27 boulevard de la Liberté, 35000 Rennes, au troisième étage avec ascenseur d'un immeuble collectif en copropriété construit en 1972. Il porte le numéro 32 sur le tableau des lots de la copropriété.

Le logement est de type T3 et présente une surface habitable de 61,40 mètres carrés, mesurée conformément à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. Il se compose d'une entrée, d'un séjour de 22 m², d'une cuisine indépendante aménagée, de deux chambres, d'une salle d'eau avec douche, d'un WC séparé et d'un balcon de 4 m² orienté au sud.

Le logement est équipé d'un chauffage individuel électrique par radiateurs à inertie et d'une production d'eau chaude sanitaire par ballon électrique de 200 litres. La cuisine comprend un évier double bac, une plaque de cuisson vitrocéramique, une hotte aspirante, des meubles hauts et bas ainsi qu'un emplacement pour lave-linge.

Sont également loués, à titre d'accessoires du logement : une cave numérotée 14 située au sous-sol de l'immeuble et une place de stationnement couverte numérotée 9 dans le parking souterrain. Le Locataire dispose en outre de l'usage des parties et équipements communs de l'immeuble, à savoir l'ascenseur, le local à vélos, le local à poubelles et l'interphone.

Article 3 – Destination des locaux

Les locaux sont loués à usage exclusif d'habitation principale du Locataire. Le Locataire s'engage à occuper personnellement le logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

L'exercice d'une activité professionnelle, commerciale ou artisanale dans les locaux est interdit, y compris à titre accessoire, sauf accord préalable et écrit du Bailleur. Le Locataire peut toutefois domicilier son entreprise dans le logement dans les conditions prévues par l'article L. 123-11-1 du code de commerce, sans recevoir de clientèle ni stocker de marchandises.

Article 4 – Date de prise d'effet et durée du contrat

Le présent contrat prend effet le 1er septembre 2026 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 août 2029.

À défaut de congé délivré par l'une ou l'autre des Parties dans les formes et délais prévus à l'article 14 du présent contrat, le bail parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée de trois ans, aux mêmes clauses et conditions, sous réserve de la révision du loyer prévue à l'article 6.

Article 5 – Loyer et modalités de paiement

Le loyer mensuel hors charges est fixé à la somme de sept cent quarante euros (740 €). Le logement est situé dans une commune où s'applique la taxe sur les logements vacants ; il ne relève pas d'un dispositif d'encadrement du niveau des loyers à la date de signature du présent contrat.

Le loyer, augmenté de la provision sur charges prévue à l'article 7, est payable mensuellement et d'avance, au plus tard le cinq de chaque mois, par virement bancaire sur le compte désigné par le Bailleur. Le premier loyer, dû au prorata en cas d'entrée en cours de mois, est payable à la signature du présent contrat.

Le Bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au Locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées en distinguant le loyer et les charges. Avec l'accord du Locataire, elle peut être transmise par voie dématérialisée.

Le dernier loyer appliqué au précédent locataire, qui a quitté le logement le 30 juin 2026, s'élevait à 715 € hors charges. Il a été versé pour la dernière fois le 1er juin 2026 et a été révisé pour la dernière fois le 1er février 2026.

Article 6 – Révision du loyer

Le loyer sera révisé de plein droit chaque année à la date anniversaire de prise d'effet du présent contrat, soit le 1er septembre, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L'indice de référence retenu est celui du deuxième trimestre 2026. Le loyer révisé est obtenu en multipliant le loyer en vigueur par le rapport entre l'indice du même trimestre de l'année en cours et l'indice du même trimestre de l'année précédente.

Le Bailleur dispose d'un délai d'un an à compter de la date de révision pour en manifester la volonté. À défaut, il est réputé avoir renoncé à la révision du loyer pour l'année écoulée. La révision prend effet à la date de la demande du Bailleur et ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article 7 – Charges récupérables

En sus du loyer, le Locataire rembourse au Bailleur sa quote-part des charges récupérables telles que définies par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, notamment l'entretien des parties communes, l'électricité des communs, l'ascenseur, l'eau froide, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et l'entretien des espaces verts.

Les charges sont payées sous forme de provisions mensuelles, d'un montant initial de soixante-quinze euros (75 €), faisant l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le Bailleur communique au Locataire le décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les

pièces justificatives sont tenues à la disposition du Locataire.

Si la régularisation fait apparaître un solde en faveur du Bailleur et que celle-ci n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année d'exigibilité, le Locataire peut exiger un paiement échelonné sur douze mois.

Article 8 – Dépôt de garantie

À la signature du présent contrat, le Locataire verse au Bailleur la somme de sept cent quarante euros (740 €), correspondant à un mois de loyer hors charges, à titre de dépôt de garantie. Ce dépôt ne porte pas intérêt au profit du Locataire et ne peut en aucun cas être imputé par le Locataire sur le dernier mois de loyer.

Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, et de deux mois dans le cas contraire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au Bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du Locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû est majoré d'une somme égale à dix pour cent du loyer mensuel hors charges, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Article 9 – Obligations du Bailleur

Le Bailleur est obligé de remettre au Locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le Bailleur est en outre tenu :

- de délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au Locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts qui en empêchent l'usage ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
- de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Locataire, dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
- de remettre gratuitement une quittance au Locataire qui en fait la demande.

Article 10 – Obligations du Locataire

Le Locataire est obligé :

- de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
- d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination prévue au présent contrat ;
- de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du Bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
- de faire entretenir chaque année le ballon d'eau chaude et de faire ramoner les conduits le cas échéant, et d'en justifier sur simple demande du Bailleur ;

- de respecter le règlement de copropriété de l'immeuble, dont un extrait lui a été remis, notamment en ce qui concerne l'usage des parties communes et la tranquillité du voisinage ;
- de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou privatives, les travaux nécessaires au maintien en état et les travaux de mise aux normes de décence.

Le Locataire s'interdit de transformer les locaux et équipements loués sans l'accord exprès et écrit du Bailleur. À défaut, le Bailleur peut, lors du départ du Locataire, exiger la remise en l'état des lieux aux frais du Locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le Locataire puisse réclamer une quelconque indemnité.

Article 11 – Travaux

Les travaux d'amélioration, de maintien en état ou d'économie d'énergie peuvent être réalisés par le Bailleur pendant la durée du bail. Le Bailleur informe le Locataire, par lettre remise en main propre ou par courrier recommandé, de la nature et des modalités d'exécution de ces travaux avant leur commencement.

Les travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du Locataire. Si les travaux durent plus de vingt et un jours, le loyer est diminué à proportion du temps et de la partie du logement dont le Locataire a été privé.

Les Parties conviennent qu'à la date de signature du présent contrat, le Bailleur a réalisé depuis la fin du dernier contrat de location des travaux de remplacement des menuiseries extérieures du séjour pour un montant de 4 200 € TTC.

Article 12 – Assurance

Le Locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire, notamment l'incendie, le dégât des eaux et l'explosion, auprès d'une compagnie notoirement solvable. Il doit en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du Bailleur, par la remise d'une attestation de son assureur.

À défaut de la remise de l'attestation d'assurance, et un mois après un commandement demeuré infructueux, le Bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du Locataire. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré de dix pour cent, est alors récupérable par douzième à chaque paiement du loyer.

Article 13 – Sous-location et cession du bail

Le Locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer tout ou partie du logement, y compris par l'intermédiaire de plateformes de location de courte durée, sauf avec l'accord écrit du Bailleur, y compris sur le prix du loyer.

En cas de sous-location autorisée, le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le Locataire principal. Le Locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du Bailleur et la copie du bail en cours.

Article 14 – Congé

Le Locataire peut donner congé à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Ce délai est réduit à un mois lorsque le logement est situé dans une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, ou en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, ainsi que pour les autres motifs prévus par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Le Bailleur peut donner congé pour le terme du contrat, en respectant un préavis de six mois, à condition que ce congé soit justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le Locataire de l'une des obligations lui incombant.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le Locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a réellement occupé le logement, si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le Bailleur.

Article 15 – Clause résolutoire

Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :

- deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées, ou en cas de non-versement du dépôt de garantie ;
- un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut d'assurance contre les risques locatifs ;
- en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Une fois acquis le bénéfice de la clause résolutoire, le Locataire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé.

Article 16 – Solidarité et indivisibilité

Les Colocataires sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution de toutes les obligations du présent contrat, notamment du paiement du loyer, des charges, des réparations locatives et des indemnités d'occupation.

En cas de départ de l'un des Colocataires ayant donné congé, la solidarité de ce dernier et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé, lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

Article 17 – Pénalités et frais divers

En cas de retard de paiement du loyer ou des charges, le Locataire sera redevable de plein droit, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité forfaitaire de quarante euros par échéance impayée, augmentée d'intérêts au taux de douze pour cent l'an sur les sommes dues, à compter de la date d'exigibilité.

Les frais de relance, d'envoi de lettres recommandées et de constitution de dossier contentieux engagés par le Bailleur ou son mandataire seront intégralement mis à la charge du Locataire. Le Locataire s'engage également à régler des frais de gestion de quinze euros par mois pour l'établissement des quittances et le suivi administratif du bail.

Article 18 – Visites du logement

En vue de la vente ou de la location du logement, le Locataire est tenu de permettre la visite des lieux deux heures par jour pendant les jours ouvrables, à des horaires convenus avec le Bailleur. Il ne peut être tenu de laisser visiter le logement les jours fériés.

Le Bailleur peut par ailleurs accéder au logement, après en avoir averti le Locataire au moins quarante-huit heures à l'avance, pour vérifier le bon entretien des lieux ou faire réaliser les travaux qui lui incombent.

Article 19 – États des lieux

Un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les Parties lors de la remise des clés au Locataire et lors de leur restitution. Il est joint au présent contrat. À défaut, il est établi par un commissaire de justice à l'initiative de la Partie la plus diligente, à frais partagés par moitié.

Le Locataire peut demander au Bailleur de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Pendant le premier mois de la période de chauffe, il peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Article 20 – Animaux

La détention d'animaux familiers est autorisée dans le logement, à condition qu'ils ne causent aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. La détention de chiens de première catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime est interdite.

Article 21 – Documents annexés

Sont annexés au présent contrat et remis au Locataire, qui le reconnaît :

- le dossier de diagnostic technique comprenant le diagnostic de performance énergétique (classe D), le constat de risque d'exposition au plomb, l'état des installations intérieures d'électricité, l'état des risques et pollutions ainsi que la mention de la superficie habitable ;
- un extrait du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes ;
- la notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
- l'état des lieux d'entrée établi lors de la remise des clés ;
- l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur Yann Le Guennec au bénéfice de Monsieur Thomas Le Guennec.

Article 22 – Élection de domicile

Pour l'exécution du présent contrat, le Bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le Locataire dans les lieux loués. Tout litige relatif au présent contrat relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Avant toute action, les Parties peuvent saisir la commission départementale de conciliation d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 18 août 2026, en trois exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties.

Le Bailleur : Hélène Marchadier, précédé de la mention « lu et approuvé ».

Les Colocataires : Thomas Le Guennec et Inès Barbier, chacun précédé de la mention « lu et approuvé ».